

변호사 검토 의뢰서

이용약관 제6조 제1항과 제8조 개정안, 인터넷 강의 판매의 학원법 등록 대상성, 표시광고 실증자료

수신 자문 변호사

발신 현학적 연구소 (담당 현건우)

날짜 2026-09-04

첨부 ① 현행 게시 약관 `terms.html` 제3조, 제6조, 제8조 ② 개정 초안 `terms_draft_20260904.html` ③ 공지 초안 `notice_body.md` ④ 교육지원청 유권해석 질의서 초안(별지) ⑤ 실증자료 체크리스트 `checklist.md`, 연차 산정표 `tenure_table.csv`

이 문서는 자문 준비용 내부 자료이며 법률 자문이 아닙니다. 조문은 law.go.kr 원문, 안내서는 문화체육관광부와 한국저작권위원회 발행본을 열람했습니다. 게시와 발송은 변호사 검토와 대표 결재 후에 합니다.

1부. 이용약관 개정안 2건

출처: `_docs/legal_gs16_gs19_20260904.md`, 개정 초안 `_docs/terms_amend_20260904/`

1. 배경

당사는 대학 면접 가이드북(브라우저 보안 리더 열람 1개월, PDF 소장판)과 제시문 면접 스튜디오(온라인 응시와 참석), 풀이법 인터넷 강의를 판매합니다. 2026-09-04 내부 검토에서 약관 두 조항이 법률 문언과 어긋나거나 사실과 다르게 적혀 있음을 확인했습니다. 자주 묻는 질문(`faq.html`)과 결제 화면(`checkout.html`)의 같은 문안은 같은 날 고쳤고, 약관 본문은 공지 절차(제3조 제2항)가 따르므로 검토를 요청합니다.

참고 사실 두 가지. 현재 판매 상품 78종은 전부 디지털이며 실물 배송 상품은 0건입니다(결제 화면의 실물 안내는 실물 품목이 담길 때만 표시). 2026-09-03 에 제6조 제4항(환불 대금 3영업일, 지연이자)을 고쳐 게시했으나 별도 공지를 하지 않았습니다.

2. 제6조 제1항 (실물 상품의 청약철회)

구분	현행 게시	개정안
철회 제한 사유	"상품이 훼손되지 않은 경우" 철회 가능. 개봉 자체가 훼손으로 읽힐 여지	내용 확인을 위한 개봉은 훼손이 아님. 소비자 책임으로 멸실과 훼손된 경우에만 제한
귀책	없음	"소비자에게 책임이 있는 사유" 명시
증명책임	없음	훼손 책임에 다툼이 있으면 연구소가 증명
반송비와 하자	단순 번심 3,000원 구매자 부담, 하자과 오배송은 연구소 부담	유지

개정안 조문 원문:

실물 상품은 수령 후 7일 이내에 청약철회할 수 있습니다. 내용을 확인하려고 포장을 연 경우는 훼손으로 보지 않으며, 소비자에게 책임이 있는 사유로 상품이 멸실되거나 훼손된 경우에만 청약철회가 제한됩니다(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 제2항 제1호). 훼손에 소비자의 책임이 있는지를 두고 다툼이 있으면 연구소가 이를 증명합니다(같은 법 제17조 제5항). 단순 번심에 따른 청약철회의 반송 비용은 3,000원이며 구매자가 부담합니다. 상품 하자나 오배송인 경우에는 연구소가 부담합니다.

근거: 전자상거래법 제17조 제2항 제1호 본문과 단서(내용 확인을 위한 포장 훼손 제외), 제17조 제5항(훼손 책임의 다툼은 통신판매업자가 증명), 약관규제법 제6조 제2항 제1호(고객에게 부당하게 불리한 조항의 공정성 상실 추정).

3. 제8조 (지식재산권)

구분	현행 게시	개정안
저작권 귀속	"사이트와 자료실의 콘텐츠(가이드북 PDF 포함)에 대한 저작권은 연구소에 있습니다"	연구소가 저작한 부분(가이드북 본문, 해설, 문항과 자료의 선택 및 배열)으로 한정
AI 생성 이미지	언급 없음. 표지와 홍보 이미지 일부는 생성형 인공지능 도구로 제작	제작 방식을 밝히고, 저작권 귀속과 별개로 약관의 이용 조건에 따라 이용 제한
이용 조건	개인 학습 용도, 무단 전재, 재배포와 판매 금지	유지

개정안 조문 원문(3항):

- ① 사이트와 자료실의 콘텐츠 중 연구소가 저작한 부분(가이드북 본문, 해설, 문항과 자료의 선택 및 배열)의 저작권은 연구소에 있습니다.
- ② 표지와 홍보 이미지의 일부는 연구소가 구도와 제작 방향을 정해 생성형 인공지능 도구로 제작하고 연구소가 편집한 자료이며, 저작권 귀속과 별개로 이 약관이 정한 이용 조건에 따라 이용이 제한됩니다.
- ③ 자료는 개인 학습 용도로만 사용할 수 있으며, 무단 전재, 재배포, 판매를 금합니다.

근거: 문화체육관광부, 한국저작권위원회 「생성형 인공지능 활용 저작물의 저작권 등록 안내서」(2025-06). 인간의 창작적 기여가 없는 생성형 AI 결과물은 저작물이 아니며 등록 불가, 프롬프트 입력은 아이디어 제공에 그침. 등록 가능 3유형 = 프롬프트의 창작성 잔존, 추가 작업의 창작성, 선택, 배열과 구성의 창작성(편집저작물). 대체 보호 근거 = 부정경쟁방지법 제2조 제1호 파목(제4조 금지청구, 제5조 손해배상), 콘텐츠산업진흥법 제37조 제1항(제작연월일, 제작자명과 보호 표시 3요소, 최초 제작일부터 5년), 약관 위반의 채무불이행.

4. 확정이 필요한 질의

(a) 제6조 제1항

- 개정 문안이 제17조 제2항 제1호 단서와 제5항을 바르게 옮겼는지.
- 실물 판매 상품이 현재 0건이므로 실물 조항(제5조 제3항 배송비, 제6조 제1항)을 아예 걷는 안이 더 나은지. 걷을 경우 향후 실물 판매 재개 때 다시 넣는 절차.
- 제17조 제3항(표시와 광고 내용과 다른 경우 공급받은 날부터 3개월, 안 날부터 30일)이 faq 에는 있고 약관에는 없습니다. 약관에도 병기해야 하는지.

(b) 제8조

- 표지 조판물(제목, 판 표기, 로고 배치)과 사이트 전체의 편집저작물 성립 여부.
- 부정경쟁방지법 파목의 "상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과" 요건을 AI 생성 표지가 충족하는지.
- 콘텐츠산업진흥법 제37조 표시 3요소를 어디에 어떤 형식으로 둘지(시행령 표시 방법). 표지 이미지 파일, 열람 화면 하단, 약관 중 어느 자리.
- 3문장 문안 확정.

(c) 공지 절차

- 약관 제3조 제2항은 적용일 7일 전(이용자에게 불리한 개정은 30일 전) 공지를 정합니다. 이번 두 조항은 이용자의 권리를 넓히거나 사실을 바로 적는 내용이라 7일 전 공지로 계획했습니다. 불리 변경 요소가 있는지.
- 2026-09-03 제6조 제4항 개정분을 공지 없이 게시한 것의 사후 처리. 이번 공지에 한 줄로 포함하는 안(첨부 ㉓)으로 족한지.

5. 게시 일정 (회신 후)

시점	조치
회신일(D)	문안 확정, 개정 전후 대비표 확정
P = D+1	약관 본체 개정 게시(문서 버전과 시행일 갱신, 개정 공지일 병기), 사이트 공지 게시(첨부 ㉓)
P+7	개정 약관 시행. 불리 판정 시 P+30

2부. 인터넷 강의 판매의 학원법 등록 대상성

출처: _docs/legal_gs16_gs19_20260904.md §GS-16 ©, 교육지원청 질의서 초안(별지)

1. 사실관계

항목	내용
상품	공통 풀이 인강 단독 220,000원(시청 3개월). 응시 단위 전권 495,000원에 세트별 풀이법 인강 30편과 공통 풀이 인강 포함(응시 12개월, 인강 3개월). 지문 날권 33,000원에 그 세트 풀이법 인강 1편 포함
전달 방식	녹화 영상(mp4)을 회원 계정에 접속된 토큰으로 웹 스트리밍. 실시간 수업 없음. 시청 진도와 책갈피 기록
스튜디오	제시문 면접을 온라인으로 촬영 응시하고 전사, 진단과 재구성의 첨삭 리포트를 받음. 첨삭의 사람 개입 여부는 발송 전 대표 확인 [확인 필요]
대상	대입 수험생(고등학생 중심), 온라인 불특정다수
사업자	현학적 연구소(개인사업자, 대표 현건우), 서울 강남구 테헤란로 70길 12, 402-941A호. 통신판매업 신고 면제(전자상거래법 제12조 제1항 단서)

2. 내부 검토 요지

- 학원법 제2조 제1호는 "학원"을 30일 이상의 교습과정에 따라 지식, 기술과 예능을 교습하는 시설로 정의하면서, 괄호로 "상급학교 진학에 필요한 컨설팅 등 지도"와 "정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우"를 포함합니다. 시행령 제2조 제2항의 인원 기준은 같은 시간 10명. 제6조 제1항 등록 의무, 제22조 제1항 제1호 미등록 운영은 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금.
- 등록 대상 방향: 원격 교습 명문 포함, 실시간 요건 없음, 고등학생 대상이면 학교교과교습학원, 시청 3개월은 30일 이상, 온라인은 불특정다수.
- 비대상 방향: 정의 문언이 "시설"로 담혀 있고, 녹화물 판매는 저작물 거래로 구성 가능.
- 평생교육법 제33조 제2항의 원격 학습비 교육 신고 경로는 학교교과교습학원에 해당하면 제외라 대체 경로로 쓸 수 없음.
- 내부 판정: 등록 대상 가능성 중(상 쪽). 확정 자문이 아니므로 변호사 확인과 관할 교육지원청 서면 유권해석을 병행합니다(대표 결재 2026-09-04).

3. 확정이 필요한 질의

- (a) 녹화 강의 판매가 제2조 제1호의 "원격으로 교습하는 경우"인지, 저작물 거래인지. 갈리는 기준(강사 상호작용, 과정 편성, 진도 관리 유무 등).
- (b) 등록 대상이면 학원 종류(학교교과교습학원)와 교습과정 분류, 원격 교습에 적용되는 시설과 설비 기준의 실무(서버, 도메인, 콘텐츠 계약 서류 요구 여부는 교육청별 상이로 미검증).
- (c) 첨삭 리포트가 사람이 작성하는 경우와 자동 생성인 경우의 판단 차이.
- (d) 유권해석 회신 전 판매를 계속할 때의 리스크와 임시 조치(판매 중단, 상품 문면 조정) 필요 여부.
- (e) 별지 질의서 문안 확인. 수신 부서명과 제출 경로(공문, 국민신문고, 이메일) 권고.

3부. "13년차 대치동 입시 컨설턴트" 실증자료

출처: `_docs/substantiation_13yrs_20260904/` (census 자동 생성, 체크리스트, 연차 산정표)

1. 사실관계

표시광고법 제5조 제1항에 따라 사실과 관련한 표시와 광고는 실증할 수 있어야 하고, 제3항에 따라 실증자료 제출 요청을 받은 날부터 15일 이내에 제출해야 합니다. 사이트 전면과 네이버 파워링크 소재, 인스타그램 광고 계획에 "13년차", "대치동", "부원장", "고려대학교 영어교육과", 경력 8건이 게재되어 있습니다. 게재 위치는 원천에서 매번 다시 세는 census 로 관리합니다(첨부 ㉟).

대표가 준비하는 실증자료 5종: ① 최초 입직 증빙(최초 근로, 위촉계약서, 4대보험 자격취득 이력) ② 현 직위 증빙(대치동 소재 학원 재직증명서, 사업장 주소 표기) ③ 경력 8건 문서(계약서, 위촉장, 출강 확인서, 출제위원 위촉 문서) ④ 학력 증빙(졸업증명서) ⑤ 연차 산정표(시작일부터 게재 시점, 공백 기간 표시).

2. 확정이 필요한 질의

- 연차 산정에서 프리랜서와 파트타임 기간과 공백 기간의 포함 여부.
- "13년차" 를 "13년째" 나 "2014년부터" 같은 확인 가능한 문면으로 바꾸는 것이 실증 부담을 줄이는지.
- 지역 표현 "대치동" 의 근거를 재직처 소재지로 돌지 연구소 사업장 소재지로 돌지.

4부. 인용 근거 (1차 출처 확인 요청)

- 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제12조 제1항 단서, 제17조 제2항 제1호와 제5호, 제17조 제3항, 제17조 제5항, 제18조 제2항
- 약관의 규제에 관한 법률 제3조, 제6조 제2항 제1호
- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조 제1호, 제6조 제1항, 제22조 제1항 제1호. 같은 법 시행령 제2조 제2항
- 평생교육법 제33조 제2항
- 표시·광고의 공정화에 관한 법률 제5조 제1항, 제3항, 제5항
- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 파목, 제4조, 제5조
- 콘텐츠산업 진흥법 제37조 제1항
- 문화체육관광부, 한국저작권위원회 「생성형 인공지능 활용 저작물의 저작권 등록 안내서」(2023-12 초판, 2025-06 갱신)

이 문서는 자문 준비용 내부 자료이며 법률 자문이 아닙니다. 게시와 발송은 변호사 검토와 대표 결재 후에 합니다.